



## Resolución Directoral N° 00001970 2026

Tocache, 03 JUL. 2026

VISTO, el Memorando N° 0729-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 01 de julio de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, a solicitud del Expediente Administrativo que contiene la Solicitud N° 6-2025-FHH, presentada por doña Lidia Concha Mendoza Vda. de Horna, el Escrito N° VIR-2025036509, el Informe N° 046-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS, la Resolución Jefatural N° 001542-2016-GRSM-DRE-DO.OO.UE.303, así como el Expediente Judicial N° 00292-2013-ACA, con ciento cincuenta (150) folios y demás actuados que obran en autos; y,

### CONSIDERANDO:

Que, la administrada solicita el **reconocimiento y pago de intereses legales** derivados de la bonificación por preparación de clases y evaluación, alegando que dichos conceptos no fueron considerados en la ejecución de la sentencia judicial.

Que, mediante sentencia recaída en el **Expediente Judicial N° 00292-2013-ACA**, se reconoció a favor de la administrada el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, cuyo monto fue determinado en **S/ 63,768.42**, estableciéndose expresamente en la liquidación aprobada el concepto de **intereses legales en S/ 0.00**, lo cual evidencia la inexistencia de mandato judicial respecto a dicho extremo. Que, en cumplimiento de lo ordenado judicialmente, se emitió la **Resolución Jefatural N° 001542-2016-GRSM-DRE-DO.OO.UE.303**, ejecutando la obligación en los términos dispuestos por el órgano jurisdiccional.

Que, conforme al artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, toda resolución judicial firme tiene la calidad de **cosa juzgada**, siendo de obligatorio cumplimiento en sus propios términos, no pudiendo ser modificada ni ampliada por autoridad administrativa alguna. Que, el artículo 123 del Código Procesal Civil establece que la sentencia firme adquiere autoridad de cosa juzgada, impidiendo que se reabra discusión sobre lo ya resuelto.

Que, de acuerdo con el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, la Administración Pública actúa con sujeción estricta al principio de legalidad, ejerciendo únicamente las competencias expresamente atribuidas por el ordenamiento jurídico. Que, en ese sentido, la entidad administrativa se encuentra impedida de **crear, modificar o ampliar obligaciones** no contenidas en un mandato judicial expreso, bajo sanción de nulidad conforme al artículo 10 de la citada norma.





## Resolución Directoral N° 0000019702026

Que, conforme a los artículos 407 y siguientes del Código Procesal Civil, la ejecución de sentencia comprende el cumplimiento estricto de lo ordenado, incluyendo la liquidación de intereses únicamente cuando estos han sido materia del proceso o expresamente dispuestos por el órgano jurisdiccional. Que, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido de manera reiterada que no es posible incorporar conceptos nuevos en la etapa de ejecución que no hayan sido reconocidos en la sentencia, como es el caso de los intereses legales.

Que, la solicitud formulada por la administrada pretende el reconocimiento de un concepto no contenido en la sentencia judicial ni en su ejecución, lo que implicaría: Vulnerar el principio de cosa juzgada, Exceder la competencia de la administración pública, Generar una obligación no prevista en el mandato judicial. Por lo que, dicha pretensión deviene en **jurídicamente improcedente**.



Que, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces,



Que, asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de **Ley N° 32513** — del "**Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026**", establece que: "Asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de la precitada Ley, establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, mediante el Informe Técnico N° 046-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/RR.HH-DS de fecha 25 de mayo del 2026, concluye que lo peticionado por el administrado **Lidia Concha Mendoza Vda. de Horna**, identificado con **DNI N° 00999558**, con domicilio procesal en el Av. Belaunde N° 599 Distrito y Provincia de Tocache Departamento de San Martín, docente cesante de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, solicita el Pago de los intereses legales de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total





## Resolución Directoral N° 00001970 2026

Que, con el visado de la Oficina de Personal, el Área de Gestión Institucional, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la oficina de administración y el visado del Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache.

De conformidad con lo establecido en T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 004 2019-JUS; **Ley N° 32513** — del **Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.**; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional De Presupuesto Público";



### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE**, la solicitud presentada por doña **Lidia Concha Mendoza Vda. de Horna**, identificado con DNI N° **00999558**, sobre reconocimiento y pago de intereses legales derivados de la bonificación por preparación de clases y evaluación, por no encontrarse dichos conceptos contenidos ni ordenados en la sentencia recaída en el **Expediente Judicial N° 00292-2013-ACA**, ni en su etapa de ejecución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER**, que el Equipo de Trámite Documentario de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al interesado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

**ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: [www.ugeltch.com](http://www.ugeltch.com), para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL  
EATR/AJ  
VGER/GRRHH